

1500125-57.2019.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... são suficientes para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500125-57.2019.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2126225/2019 - DEL.POL.PARDINHO, 5005390 - DEL.POL.PARDINHO, 123/19/209 - DEL.POL.PARDINHO, 2126225 - DEL.POL.PARDINHO, 123/19/209 - DEL.POL.PARDINHO, 2126225 - DEL.POL.PARDINHO, 123/19/209 - DEL.POL.PARDINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSMERY ROJAS VARGAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

ROSMERY ROJAS VARGAS, qualificada nos autos, foi presa em flagrante delito,

denunciada e viu-se processada como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, o dia 30 de abril de 2019, por volta das 12h30min, na Rodovia SP 280, km 197, na cidade de Pardinho, nesta Comarca, a acusada, foi surpreendida quando transportava drogas, para fins de tráfico, consistentes em quatorze porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 4.033,20 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme laudo de constatação provisória de fls. 17/20 e exame químico toxicológico definitivo de fls. 47/48, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, Rosmery foi surpreendida quando transportava drogas, para fins de tráfico, consistentes em quatorze porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 4.033,20 gramas.

Policiais militares rodoviários realizavam fiscalização rotineira pelas rodovias, com vistas à repressão ao tráfico de drogas, quando abordaram o ônibus da "Viação Mota", que havia saído da cidade de Campo Grande/MS, com destino a São Paulo/SP.

Questionada a respeito de suas bagagens, ROSMERY informou que as trazia embaixo do bagageiro externo. Ao verificarem o local indicado, os milicianos localizaram uma sacola, contendo várias beterrabas e ervilhas. No interior das beterrabas, os policiais encontraram cocaína, acondicionada em saquinhos plásticos transparentes, totalizando quatorze pacotes, cada um deles distribuído no interior de uma beterraba.

Sobreveio a prisão em flagrante da denunciada. Perante a Autoridade Policial, ROSMERY relatou que antes de embarcar no ônibus foi abordada por uma senhora desconhecida que lhe pediu para que levasse a sacola com os legumes até a rodoviária de São Paulo onde outra mulher a procuraria para receber a encomenda. Informou que não tinha conhecimento dos entorpecentes, bem como que receberia a quantia de 100 dólares pela empreitada.

O relatório final foi apresentado em 20/05/2019 (fls. 62/63).

A denúncia foi oferecida em 23/05/2019 (fls. 68/70).

Por decisão de 30/05/2019 foi determinada a notificação da ré (fls. 75).

A ré foi notificada em 16/07/2019 (fls. 90) e apresentou defesa prévia (fls. 100/102).

A denúncia foi recebida em 17/09/2019 (fls. 108).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 146/153) e foi decretada a revelia da acusada (fls. 359).

O MP apresentou alegações finais escritas requerendo a condenação da ré nos termos da denúncia (fls. 368/373).

A defesa apresentou alegações finais escritas pugnando pela absolvição da acusada ao argumento de que o conjunto probatório é débil e frágil; subsidiariamente pugnou pela fixação da pena-base no valor mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixação do regime inicial aberto e substituição de pena privativa por restritiva de direitos. (fls. 160/163).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade da denunciada pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas entre estados da Federação.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01); o boletim de ocorrência (fls. 07/08); o auto de exibição e apreensão (fls.09/10); o laudo de constatação da substância (fls. 17/20); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 58/60); o relatório final (fls. 62/63); o depoimento das testemunhas e a revelia da acusada.

A ré é revel (fls. 359).

Em fase inquisitiva a acusada Rosmery Rojas Vargas relatou que: “(...) entende normalmente o português. É boliviana, natural de Santa Cruz de la Sierra. possui 3 filhos menores, com idades, 15, 13 e 4 anos de idade, que ficaram naquela cidade boliviana. há dois anos viaja com frequência para a cidade de São Paulo, onde compra roupas no brás e leva para vender em Santa Cruz De La Sierra. É disso que faz para sua sobrevivência e de seus filhos, já que não é casada e os cria sozinha. Assim, ao embarcar ontem à noite, no ônibus em questão, na cidade de Campo Grande/MS, com destino a São Paulo, foi cercada por uma senhora desconhecida, a qual lhe pediu para levar a sacola com as beterrabas até a rodoviária de São Paulo, onde uma outra mulher a procuraria. Lá, pela empreita, receberia 100 dólares. Mas afirma que não sabia que havia cocaína dentro das beterrabas. conta que seria identificada na rodoviária em São Paulo, pela poltrona que ocupava e pelo cordão amarrado na alça da sacola. Não possui sua documentação de estrangeiros regularizada no Brasil e também, aproveitaria a viagem para esse fim”.

O policial militar rodoviário Antônio da Silva Duarte Neto: “Sim, nós estávamos em equipe fiscalizando na Rodovia Castelo Branco e no local que a senhora citou, e nesse horário passou um ônibus que vem do Estado do Mato Grosso do Sul, pelo itinerário a gente sabe que por vezes o pessoal usa para traficância de drogas, foi abordado e ali durante a entrevista com os passageiros, o primeiro contato com a passageira foi do Pereira, Cabo Pereira, e ali ele já notou que ela estava muito nervosa e tal, e ele selecionou após a conversa com todos ocupantes do ônibus, algumas pessoas foram selecionadas, e essa atitude suspeita dessa mulher ora falar que não entendia, o nervosismo, fez com que a gente fosse verificar a bagagem dela no bagageiro externo, e lá tinha essa sacola com alguns legumes, e a beterraba chamou a atenção pelo tamanho e por estar muito suja, com terra muito grossa, e geralmente quando esse pessoal vem com legumes, eles dão uma pré-lavagem nela ali, então tem um resquício de terra, dessas plantas, desses legumes, só que ali estava muito grossa, e nisso a gente retirou essa crosta maior que tinha e a gente percebeu que estava escondendo o sinal, o risco ali de corte, a gente abriu verificou que tinha cocaína, foram os procedimentos de apresentação da ocorrência. Era Campo Grande São Paulo, ela falou que foi entregue pra ela essa sacola em Campo Grande, e que ela ia entregar em São Paulo na rodoviária, porém não sabia quem entregou não sabia pra quem entregar, e que ela seria reconhecida, que a pessoa ia procurar pelo número da passagem dela, pelo número da poltrona e por um laço, alguma fita que estaria na sacola dela”

E o policial militar rodoviário Ricardo Pereira de Souza aduziu que: “Numa fiscalização no interior do ônibus, como já é de rotina nossa, pegamos esses ônibus de fronteira e fiscalizamos. Ao subir no ônibus, eu visualizei que a Rosemary estava um pouco nervosa, incomodada com a nossa presença, a gente faz uma breve entrevista com todos os passageiros, perguntando de onde vem para onde vão, se

carrega bagagem, e quando chego nela, ela demonstrou dificuldade em falar português, tendo em vista que ela é de origem estrangeira, perguntei se ela tinha bagagem em baixo ela alegou que tinha uma mala, e devido ao nervosismo eu resolvi olhar o que ela tinha embaixo, quando a gente chegou embaixo no bagageiro externo eu vi que eram beterrabas, e recentemente tinha ocorrido uma ocorrência parecida também do policiamento rodoviário onde dentro da beterraba tinha cocaína, então como a beterraba estava muito suja de barro, terra, é uma outra coisa que chamou a atenção nossa, quando eles trazem da Bolívia coisa do tipo trazem mais limpa, então eu raspei a beterraba, abri e localizei a cocaína. Foi solicitado que ela descesse para acompanhar a busca e a vistoria. Ela foi questionada e falou que uma pessoa que ela não conhecia solicitou que ela trouxesse do Mato Grosso para São Paulo e quando ela chegasse em São Paulo ele receberia 100 dólares pelo transporte, e essa pessoa a reconheceria pela bolsa, pela bagagem que ela estaria trazendo, juntamente pela etiqueta, pelo laço coisa do tipo, que tinha amarrado na bolsa dela. Salvo engano Campo Grande São Paulo que era o itinerário dele. Campo Grande Mato Grosso do Sul”.

Tem-se assim que a acusada não compareceu em juízo para dar sua versão sobre os fatos, tornando-se revel.

Na fase inquisitiva, a acusada aduziu que ao embarcar em Campo Grande/MS, foi abordada por uma senhora desconhecida, a qual lhe pediu para que levasse uma sacola com beterrabas até a rodoviária de São Paulo, onde uma outra mulher a procuraria para receber a encomenda. Afirmou que receberia 100 dólares pela empreitada e que não sabia que dentro dos legumes havia entorpecentes.

Os policiais militares Antônio e Ricardo, em uníssono, informaram que estavam realizando a fiscalização de um ônibus que vinha de Campo Grande/MS com destino a São Paulo/SP, momento em que perceberam que a acusada apresentava certo nervosismo com a presença da polícia e resolveram proceder a entrevista. Indagada, quanto as bagagens, esta aduziu que possuía bagagens no compartimento de malas e decidiram vistoriá-las, sendo localizado o entorpecente escondido dentro das beterrabas. Por fim, afirmaram que a acusada informou que levaria a sacola com os legumes até São Paulo, recebendo em contrapartida o valor de 100 (cem) dólares.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática do tráfico interestadual pela acusada.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes. A grande quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; são suficientes para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

"PROVA INDICIÁRIA - FORÇA PROBANTE - NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA - SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

A coerência dos depoimentos e o bom trabalho feito pelos policiais militares rodoviários devem ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato da ré transportar drogas, para aqueles fins.

Não bastasse, o laudo toxicológico de fls. 58/60 resultou positivo para cocaína.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, a ré transportava drogas, entre Estados da Federação, para fins de tráfico.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da denunciada ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade decorrente da grande quantidade de entorpecentes apreendidos (quatorze porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 4.033,20 gramas), outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor menor.

Aumento a pena de 1/3, em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, e levando-se em consideração que a acusada não só efetuou o transporte entre dois Estados da Federação, mas o fizera em longo percurso (Campo Grande/MS - Pardinho/SP), perfazendo-se em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor

menor.

Nesse sentido, destaca-se aresto do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Em relação à causa de aumento de pena capitulada no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, o v. acórdão evidenciou, com base em dados empíricos, a escolha do patamar de 1/3 (um terço), quais sejam, "considerando a distância da droga em relação ao seu destino final, já que as provas dos autos indicam que o apelado teria saído de Ponta Porã- MS rumo à Formosa- GO e foi preso em Alcinópolis-MS, ou seja, havia percorrido aproximadamente metade do trecho visado" (fl. 506). II - O eg. Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, considerou o grande percurso alcançado pelo paciente para o transporte das drogas, fatores que apontam maior censura na conduta, demandando resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. III - Em relação ao tráfico privilegiado, o eg. Tribunal de origem considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a saber, aproximadamente 937,195 kg de maconha e 4,960 kg de cocaína, bem como "a variedade das munições transportadas e a forma de execução do crime", para afastar o privilégio, motivação essa adequada e em consonância com o entendimento desta Corte. Precedentes. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 445.766/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 08/08/2018).

Não existem atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena a serem consideradas.

A ré não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade de entorpecente, demonstra o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheira de primeira viagem". Assim, a ré não pode ser tratada igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão da ré, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO

LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente,

como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Por tais fundamentos, torno definitiva a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ROSMERY ROJAS VARGAS ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos nos autos (fls. 09/10), na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo qualquer prova em sentido contrário. Oportunamente, expeça-se o necessário.

A ré, se insatisfeita com a decisão, poderá recorrer em liberdade.

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lancem o nome da ré no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Botucatu, 13 de janeiro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA